

0083317-13.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... interior do veículo foram objeto de furto ocorrido no dia 03 de setembro de 2018, conforme boletim de ocorrência nº 3368/2018, registrado perante o 66º

Distrito Policial - Jardim Aricanduva (fls. 22/23).

Entre a data do furto e o dia 05 de setembro de 2018, o denunciado recebeu o referido veículo, sabendo que este era produto de crime, e, em referida data, encontrava-se no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0083317-13.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0083317-13.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5326/2018 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 1147/2018 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL ANGEL GAMARRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Miguel Angel Gamarra, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP.

Narrou a peça acusatória (fls. 88-90) que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre o dia 03 e 05 de setembro de 2018, em local indeterminado desta cidade e comarca de São Paulo, MIGUEL ANGEL GAMARRA, qualificado à fl. 13, recebeu, em proveito próprio ou alheio, o veículo marca Fiat, modelo Uno Eletronic, placas BPN-5827, bem que sabia se produto de crime, em prejuízo de Giovanny Farias Caverzan.

Segundo consta dos autos, o veículo marca Fiat, modelo Uno Eletronic, placas BPN-5827, e os objetos existentes no interior do veículo foram objeto de furto ocorrido no dia 03 de setembro de 2018, conforme boletim de ocorrência nº 3368/2018, registrado perante o 66º Distrito Policial - Jardim Aricanduva (fls. 22/23). Entre a data do furto e o dia 05 de setembro de 2018, o denunciado recebeu o referido veículo, sabendo que este era produto de crime, e, em referida data, encontrava-se no interior do automóvel, que estava estacionado na Alameda Barão de Piracicaba, altura do nº 419, Santa Cecília, nesta cidade de São Paulo, mexendo nos

objetos existentes no interior do veículo.

Ocorre que, nesta oportunidade, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina visualizaram o veículo estacionado na via pública, com as portas abertas e o denunciado no interior do carro e, ao realizarem pesquisa pela placa, constataram que se tratava de objeto de furto.

Ato contínuo, ao notar a aproximação policial, o denunciado tentou se evadir, contudo foi detido. Ao ser indagado, informou que estava esperando um amigo para consertarem o veículo.

Diante dos fatos, MIGUEL foi conduzido ao Distrito Policial e, interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 06).

Em decisão de fl. 94 foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado. Citado por edital, houve a determinação de suspensão do feito e do prazo prescricional (fl. 141).

Citado pessoalmente, o acusado apresentou resposta à acusação à fl. 188.

Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 191).

Realizado o ato, foi (foram): [a] colhidas provas testemunhais (audiência virtual); e [b] interrogado o réu.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

Após realizarem debates orais (os quais foram gravados), passei à sentença.

2 A fundamentação

2.1 O mérito

2.1.1 O crime de receptação

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Miguel Angel Gamarra, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP.

A materialidade e a autoria não restaram suficientemente comprovadas.

Com efeito, ouvido em audiência, Giovanny Farias Caverzan, vítima, salientou que o veículo foi roubado na porta da faculdade em 2018; parou em frente à faculdade e subiu para a aula; quando retornou, não estava mais lá; a polícia ligou na madrugada um ou dois dias depois, passando endereço e direcionando até à delegacia mais próxima; foi até a delegacia, lá o pessoal passou o endereço onde o carro estava; foi com o pai, ficaram aguardando a perícia, e depois retirou com guincho; os dois bancos dianteiros foram rasgados; o painel foi quebrado; o chicote arrancado; som automotivo foi retirado; parte de plástico interna das portas, lateral e do porta malas quebrados; externo e baterias roubados; dentro deles tinham alguns objetos, pen drive, RG, porta cartão, duas blusas, um boné e um conjunto de roupa do serviço; o carro foi roubado novamente; à época gastaram cerca de três mil reais para limpar, fora alguns reparos que não fizeram; não teve nenhum contato com o réu, só viu ele passando no corredor; o veículo estava em frente a uma praça, na crackolândia; era em frente a uma praça, na Avenida Rio Branco; quando o depoente chegou lá, estava parado e não andava, pois o chicote e a parte elétrica estavam todos cortados; quando achou o carro, a única coisa que sobrou foi uma bíblia, o resto foi tudo levado; a polícia não apreendeu nenhum desses objetos; única coisa que acharam foi um saco, que tinha alguns fios do automóvel; a parte de vidro não estava quebrada, e sim as partes plásticas de acabamento, encosto do motorista; tinha como entrar no veículo, a porta estava normal; não precisou usar a chave para entrar, estava destravado; não tem como saber como abriram o veículo; o miolo das fechaduras das duas portas estavam arrombados; estepe também foi levado; e os pneus ainda estavam no automóvel, os quatro.

Marcelo Veronesi Castilho, Policial Militar, aduziu que recebeu os dados do processo no e-mail; estava de serviço na crackolândia; viram uma pessoa mexendo em um carro, à noite, suspeitaram; resolveram ver o que é; às vezes é um auxílio ou algo criminoso; quando começaram a investigar, havia muitas peças soltas dentro do carro, que ele estava demonstrando; ele estava sem documento; percebeu que ele tinha sotaque diferenciado; a placa do carro era produto de furto; o delegado entendeu que tinha furtado o veículo também; ele não soube explicar a procedência;

na DP foi autuado em flagrante; fizeram a legitimação junto à Polícia Federal; quando avistaram o réu, ele estava no interior do veículo, metade meio para fora e metade para dentro, mexendo no interior; não se recorda de ele ter dito que estava esperando amigo para consertar o carro; quando chegaram perto, o réu parou de mexer, mas era na parte interna, próximo ao volante, no banco da frente, do passageiro e do motorista, no assoalho; quando ele viu a polícia, se assustou e saiu; não deu para ver exatamente onde estava mexendo; a porta estava aberta, estava ajoelhado perto do assoalho para mexer; não estava sentado no veículo, estava mexendo; não se recorda se tinha chave mixa; salvo engano ele tinha chave de fenda e algumas ferramentas, mas não sabe se era dele; o automóvel estava com problema de locomoção; salvo engano fizeram o automóvel pegar e levaram; fizeram revista e nada de ilícito foi encontrado; no local não havia outras pessoas próximas; ali é a crackolândia, fica a uns 200 metros de onde ficava o foco antigo; há bastante foco de pessoas indo e voltando, mas o fluxo é de mais pessoas perambulando; toda noite tinha; e não se recorda de pertences da vítima.

Kleber Barbosa dos Santos, Policial Militar, afirmou que lembra vagamente; tinha uma pessoa entrando no automóvel; foram ver se era proprietário do veículo; as afirmações dele não condiziam e foi conduzido à delegacia; recorda pouco dos fatos; ele estava com peças do carro do lado de fora; ele entrava e saía do veículo, com peças e materiais; isso, somado ao horário e o local, na crackolândia, chamaram a atenção; nenhuma informação que ele prestou conferiu; não falou que iria consertar o automóvel; depois de alguns instantes com ele, de uma certa forma confirmou a prática delituosa, mas foram confrontados os dados e se viu que o carro não era dele; o carro já tinha peças desmontadas; salvo engano, não foi necessário guinchar, o automóvel ligou; ele não tem nacionalidade brasileira, foi levado para a Polícia Federal; na região, no momento, estavam fazendo um extra corporativo do serviço e no momento do contorno da situação, o quarteirão inteiro é um colégio, avistaram a situação, deram a volta e ele foi abordado; na região tem bastante fluxo de pessoas; até alguns meses atrás era o centro da crackolândia; nesse dia, no local, não viram pessoas indo e voltando, porque é dois quarteirões após; ele entrou e saiu na primeira ronda, na segunda ele estava do lado de fora; a verbalização total do momento não se recorda, mas lembra que foram confrontadas as informações e não condiziam; foi feita revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; ele estava com ferramentas, salvo engano uma sacola com ferramentas estranhas e pertences de dentro do veículo; e não era da vítima, eram dele para desmonte do automóvel, mas não recorda quais eram.

Interrogado, o réu Miguel Angel Gamarra gizou que estava na crackolândia; apareceu o carro ali; chegou no carro e começou a observar; estava aberto já; a polícia passou e parou na hora e começou a fazer perguntas; não chegou a entrar no carro; estava com as coisas da reciclagem que fazia também; a polícia parou, abordou, perguntou o nome; viram que era argentino; não tinha tirado nenhuma peça; não viu o carro ser deixado ali, só apareceu; tinha muita gente que entrava e saía, o carro estava depenado já; não havia porta de trás, nem pneu; fazia uma semana que estava no local; estava sozinho no momento; se abaixou apenas para olhar as peças e a polícia já enquadrrou; não conseguiu ver nem mexer em algo; as ferramentas eram do réu, porque trabalha na reciclagem e saiu de noite, na hora de descanso; durante o dia trabalha lá e faz reciclagem também; usa ferramentas para desmanchar motor, fazer limpeza de objetos do ferro velho, por cinquenta reais por dia; tinha sacola com reciclagem, mas do carro não era nada; as ferramentas usa no ferro velha; e estava olhando as peças do carro.

Nesse contexto, do que se viu, o réu foi encontrado ao lado do veículo, que, aparentemente, estava abandonado já há mais tempo (inclusive pela situação em que foi encontrado, narrada pelos policiais e pela própria vítima, sem que os bens do interior ou mesmo o que foi danificado estivesse em poder do acusado).

A par disso, o réu não estava no interior do veículo e sim ao lado (ou, ao menos, parcialmente em seu interior), de modo que não é possível se falar em posse, recebimento ou prática de qualquer outro verbo nuclear do crime de receptação, sem, portanto, a necessária configuração de qualquer figura delituosa para fins de condenação.

Destarte, a absolvição é medida de rigor.

### 3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal absolvo o réu da imputação apresentada na exordial, nos termos da fundamentação supra.

Sem despesas processuais.

Restitua-se o valor da fiança, conforme art. 337 do CPP, se o caso.

Caso preso por este processo, expeça-se, com urgência, ordem de soltura clausulada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA